



訴願決定書

案 號： 1133031478

要 旨： 因違反建築法事件提起訴願

發文日期： 民國 113 年 12 月 16 日

發文字號： 新北府訴決字第 1132366928 號

相關法條： 訴願法 第 1、2、3、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1133031478 號

訴願人 鄭○婷

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人因違反建築法事件，不服原處分機關民國 113 年 9 月 25 日新北工使字第 1131908758 號函併同文號處分書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願係人民對行政機關之行政處分，認為其違法或不當，致損害其權利或利益時，請求救濟之方法，此觀訴願法第 1 條至第 3 條之規定甚明。若原處分已撤銷或變更而不復存在，則訴願之標的即已消失。又**行政處分已不存在**者，訴願事件應為**不受理**之決定，為訴願法第 77 條第 6 款所明定。
- 二、查本件訴願標的為原處分機關民國（下同）113 年 9 月 25 日新北工使字第 1131908758 號函併同文號處分書所為之處分，業經原處分機關重新審酌本案後，以 113 年 11 月 27 日新北工使字第 1132333533 號函自行撤銷，是原處分已不復存在，本件訴願標的已消失，訴願人提起之訴願，程序即有未洽，自不應受理。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 6 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 羅承宗

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 12 月 16 日